

시정 요구 / 통 보

1. 제 목 : 건설 안전 위험요인 관리 불철저
2. 소관부점 : 수도권서부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

2022. 6월말 현재 남부개발처, 중부개발처, 수도권동부개발처, 수도권서부개발처 등 4개 건설부점에서는 [별표 3] “공공개발 건설사업장 관리현황”과 같이 16개 건설사업장¹⁾을 관리하고 있고, 「공공개발업무세칙」 제31조에 따라 사업장별로 건설기술용역업자(이하 “CM단”이라 한다)를 선정하여 CM단으로 하여금 공정, 품질, 안전 등에 관한 건설사업관리 업무를 수행하게 하고 있다.

감사실에서는 2022. 1. 27. 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」 시행 등 중대재해 예방 필요성 증가에 따라 건설안전 위험요인 관리에 대한 내부통제를 강화²⁾하고자 2021년에 최초 실시한 건설사업장 안전·품질 합동점검³⁾을 상시화하고 監事 특별점검을 도입하였으며

1) 수도권동부개발처에서 3개, 수도권서부개발처에서 5개, 중부개발처에서 6개, 남부개발처에서 2개 사업장을 각각 관리중임

2) 「건설안전 내부통제 강화를 위한 ‘세이프티-AAA’ 추진계획 승인」(감사실-xxxx, 2022. 6. 14.)

3) 2021년 ‘공공개발 건설·계약 수행 실태 특정감사’ 시 공공개발 건설사업장의 안전관리 실태 등을 점검하기 위해 2021. 6월 안전관리부, ㉠㉠안전㉠㉠원을 포함한 합동점검반을 구성하여 5개 사업장을 표본으로 안전·품질·시공 등 현장관리 실태를 점검하고 미흡사항, 개선필요사항 등 총 107건에 대해 조치요구한 바 있음

●●안전●●원과 안전관리부를 포함하는 합동점검반을 구성하여 '나라키움 □□□ 복합청사'4)를 표본으로 건설 안전·품질, 하절기 근로자 작업환경 관리 실태 등에 대해 점검하였다.5),6)

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「건설기술 진흥법」(이하 “법”이라 한다) 제62조, 같은 법 시행령 제98조 등에 따르면 시공사는 건설공사에 대한 안전관리계획을 수립하고 그 계획에 따라 개별 공정을 관리하여야 하도록 되어 있고

국토교통부 「건설공사 안전관리 업무수행 지침」(이하 “지침”이라 한다) 제9조에 따르면 공공개발사업의 발주자인 공사(公社)는 CM단으로 하여금 시공사가 안전관리계획을 제대로 이행하는지 여부를 확인하게 하여야 한다고 되어 있으며, 「공공개발업무세칙」 제31조에 따라 건설부점에서는 CM단으로 하여금 사업장별 공정, 품질, 안전 등에 관한 건설사업관리 업무를 수행하게 하고 있다.

따라서, 공공개발 건설공사를 안전하게 수행하기 위해 시공사에서는 관련 법규를 준수하여 기 수립된 안전관리계획에 따라 개별 공정을 진행하고, CM단에서는 시공사가 제반 법규 및 안전관리계획을 제대로 이행하는지를 감독하고 미이행 중인 사항이 있는 경우 건설부점으로 통지하여야 하며, 건설부점의 사업 담당자(PM)는 소관 건설사업장의

4) 복합청사의 특성상 청사·근린생활시설·공동주택 등이 복합되어 안전·품질 관리의 난이도 및 중요성이 높고, 2022. 6월말 현재 골조공사를 포함한 다양한 내·외부 공정이 진행되고 있는 점을 고려하여 16개 건설사업장 중 표본점검 대상으로 선정함

5) 監事, 감사실장, ●●안전●●원 감사실장 등 총 10명이 점검반으로 참여하였으며, 이와 별도로 감사실과 안전관리부에서는 점검 전일인 2022. 6. 29.에도 점검을 실시하였음

6) 현장점검 당일 사업부서인 수도권서부개발처 담당자, CM단장, 시공사 소장 등 관계자가 입회하였으며, 점검 당시 중대재해는 발생하지 않았음

안전관리가 적정하게 되고 있는지 여부를 확인하여 CM단과 시공사로 하여금 적절하게 조치하도록 하여야 한다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 위에서 기술한 바와 같이 2022. 6. 30. '나라키움 □□□ 복합 청사'에 대해 특별·합동점검을 실시한 결과^{7),8)}

(1) 시공사·CM단의 안전관리계획 등 미준수 및 관리 불철저

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제43조 및 본 건설사업장의 안전관리계획서에 따르면 근로자가 추락할 위험이 있는 장소에는 안전난간 등의 방호 조치를 충분한 강도를 가진 구조로 튼튼하게 설치하여야 하는데도 골조공사를 진행하는 과정에서 8층 엘리베이터 개구부에 대해 아무런 조치를 하지 않고 있었으며

같은 규칙 제68조에 따르면 이동식 비계를 사용하는 경우 바퀴를 고정하거나 전도방지용 지지대(아웃트리거)를 설치하고, 비계의 상부에서 작업하는 경우 안전난간을 설치하는 등 필요한 조치를 하도록 되어 있음에도 지하1층 등 현장 내 작업공간에서 안전조치가 되어 있지 않은 이동식 비계를 사용하여 작업을 하고 있는 등

[표 26]과 같이 시공사에서 관련 법령·안전관리계획을 준수하지 않았는데도 CM단에서 해당 공정을 중지시키지 않거나 미비한 사항을

7) 2022. 6. 29. 사전 점검에서 확인된 사항 일부 포함

8) 당일 현장 점검후 상임감사 주재로 총평을 실시하여 안전·품질 미흡사항에 대해 논의하였으며, 공공개발 건설업무 관련 이해관계인(CM단, 시공사 등) 대상 부패·부당행위 근절 및 청렴도 제고를 목적으로 청렴간담회를 실시하였음

제대로 파악하지 못한 20건⁹⁾이 있어서 건설부점에서 CM단·시공사로 하여금 제반 규정을 준수하여 공정관리를 하게 할 필요가 있다.

[표 26] □□□ 복합청사 안전·품질관리 실태 점검결과

(단위 : 건)

구 분	전체건수 (A)=(B)+(E)	안전관리계획 등 미준수*			권고사항** (E)
		합 계 (B)=(C)+(D)	조치필요 (C)	현지조치 (D)	
□□□ 복합청사	26	20	10	10	6

* 점검결과 및 조치요구 사항에 대한 세부 명세는 [별지 6]으로 첨부함

** 관련법령 개정 대비, 품질관리·사용자 편의 제고 등을 위해 권고한 사항임

(2) 안전·품질·작업환경 개선 관련 권고사항에 대한 관리 필요

「산업안전보건법」(2022. 8. 18. 일부개정 시행) 제128조의2에 따르면 시공사에서는 현장 내에 근로자 휴게시설을 갖추고 휴게시설의 크기, 위치 등 설치·관리기준을 준수¹⁰⁾하도록 되어 있으나, 2022. 6. 30. 점검일 현재 휴게시설 위치 등을 구체적으로 지정하고 있지 않아서 같은 법 시행 이후에는 법령에 저촉될 우려가 있으며 하절기 폭염 등에 대한 근로자 보호대책 없이 운영되고 있는 등¹¹⁾

9) [별지 6] 순번 1~20번에 해당하는 사항이며, 조치필요 대상여부 항목에 ‘조치필요’, ‘현지조치’로 분류된 건임. 그 중 당일 조치가 어려운 조치필요사항 10건을 제외한 나머지 10건은 감전·낙하물 위험, 흡연 등이었으며 현지에서 시정·주의 조치함

10) 「산업안전보건법」 일부개정시 휴게시설 의무화 등에 관한 조항이 추가되어 2022. 8. 18. 부터 시행된 내용이며, 2022. 6. 30. 점검일 현재는 휴게시설 설치 의무에 대해 별도로 정하지 않고 있었음

11) 2022. 6. 30. 점검일 현재 건물 내 일부공간을 근로자 휴게시설로 임시 사용중이었으며, 하절기 폭염에 대비한 설비 등은 구비되어 있지 않은 상태였으나 2022. 8. 3. 조치이행 현황 중간점검 시 골조공사가 완료된 2층 근린생활시설 구역의 일부를 휴게시설로 지정하고 냉·온수 공급이 가능한 정수기를 비치한 것으로 확인됨

위 [표 26]과 같이 점검일 현재 법령·안전관리계획 등에서 별도로 정하지 않은 사항일지라도 적절한 사전조치를 취하지 않거나 관련 공정 완료 시까지 지속적으로 관리하지 않을 경우 향후 법령 미준수, 안전 사고 위험 증가, 품질 저하 등의 문제점 발생이 우려되는 6건에 대해 건설부점에서 CM단·시공사와 대응방안을 검토하여 조치·관리할 필요가 있다.

[소관부점 의견] 수도권서부개발처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았으며, 건설사업장의 관리업무를 수행하는 CM단과 협력을 통해 건물 준공 시까지 품질·안전관리에 노력하겠다고 답변하였다.

4. 조치할 사항

수도권서부개발처장은 소관 '나라키움 □□□ 복합청사' 건설사업장에 대해 관련법령 및 안전관리계획서를 준수하지 않은 것으로 확인된 총 20건 중 현지에서 조치가 완료되지 않은 10건¹²⁾에 대해서는 CM단과 시공사로 하여금 적절하게 조치하도록 하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 부점과 본 조치내용(현지조치, 권고사항 포함)을 공유하고 (시정)

안전관리계획서 등에는 정하고 있지 않으나 별도 조치 필요성이 있을 것으로 보이는 6건¹³⁾에 대해서는 처리 방안을 검토하여 적절하게 조치·관리하시기 바랍니다. (통보)

12) [별지 6] 순번 1~10번에 해당하며, 조치필요 대상여부 항목에 '여'로 분류된 건으로서 2022. 8. 3. 조치이행 현황 중간점검 시 10건 모두 조치완료된 것으로 확인됨

13) [별지 6] 순번 21~26번에 해당하는 사항이며, 조치요구 필요대상이 '권고사항'으로 분류된 건임

[별표 3]

공공개발 건설사업장 관리현황(2022. 6월말 현재)

순 번	소관 부점	사업명	현장 소재지	건물 규모	비 고 (주요 공정)
총 16개 사업장					
1 2 3	수도권 동부 개발처 (3개)				
4 5 6 7 8	수도권 서부 개발처 (5개)				
9 10 11 12 13 14	중부 개발처 (6개)				
15 16	남부 개발처 (2개)				

“기재생략”

※ 음영 처리된 1건은 2022. 6. 30. 특별·합동점검을 실시한 건설사업장임

※ 2021년 ‘공공개발 건설·계약 수행 실태 특정감사’ 시 합동점검한 건설사업장은 ○○○○
 복합청사, ☞☞☞세무서, ◇◇◇◇, ◎◎◎◎복합단지, △△세무서 등 총 5개이며,
 ◇◇◇◇을 제외한 4개는 모두 준공된 상태임